

퇴직금지급요령

(원규분류기호 : 2310 - 02)

제	정	1999. 6. 30.	령	제	1 호
개	정	2000. 7. 10.	령	제	64 호
개	정	2002. 11. 20.	령	제	82 호
개	정	2003. 11. 19.	령	제	90 호
개	정	2004. 11. 15.	령	제	97 호
개	정	2007. 12. 28.	령	제	161 호
개	정	2009. 8. 27.	령	제	207 호
개	정	2010. 9. 27.	령	제	204 호
개	정	2010. 12. 6.	령	제	243 호
개	정	2012. 10. 1.	령	제	300 호
개	정	2018. 3. 9.	령	제	499 호

목 차

제 1 조 목 적	2
제 2 조 적용대상	2
제 2 조의2 퇴직급여제도	2
제 3 조 지급조건	2
제 4 조 정 의	2
제 5 조 퇴직금의 지급기준	3
제 6 조 근속년수의 계산	3
제 7 조 중간정산	3
제 8 조 퇴직금의 지급제한	3
제 9 조 지급방법	3
제 10 조 사망시의 수급순위	3
제 11 조 사정변경	3
제 12 조 명예퇴직수당	4
제 13 조 희망퇴직수당	4
제 14 조 퇴직연금부담금 등의 납부	4
부 칙	4

퇴직금지급요령

제 1 조 (목적) 이 요령은 한국천문연구원(이하 “연구원”이라 한다) 퇴직금 및 퇴직연금 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.(개정’09.8.27)

제 2 조 (적용대상) ①이 요령은 연구원의 상근임원 및 직원에게 적용한다. 단, 이 요령에 의하여 산정된 퇴직금이 근로기준법에 의하여 산정된 퇴직금보다 저액인 경우에 근로기준법에 의하여 산정된 금액을 적용한다.(개정 ’00.7.10)

②(삭제 ’00.7.10)

제 2 조의2 (퇴직급여제도) ①연구원은 퇴직금 지급제도와 퇴직연금제도를 둔다.

②퇴직연금제도의 가입은 희망하는 상근임원 및 직원에 한한다.(신설’09.8.27)

제 3 조 (지급조건) ①이 요령의 퇴직금은 만1년 이상 근속한 자가 퇴직할 경우에 지급한다.

②과학기술인공제회(이하 “공제회”라 한다)의 퇴직연금제도에 가입한 상근임원 및 직원에 대하여는 가입 시점부터 연구원에서의 퇴직금은 지급하지 아니하고 공제회의 퇴직금지급방식에 따라 지급한다.(신설’09.8.27)

제 4 조 (정의) 이 요령에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “직원”이라 함은 인사규정 제4조의 규정에 정하는 바에 의한다.

2. “퇴직”이라 함은 다음 각목의 1에 해당하는 경우를 말한다.

가. 사 망

나. 사 직

다. 면 직

라. 인사규정 제12조의 규정에 의한 계약기간의 만료

마. 정관 제29조의 규정에 의한 연구원의 해산

3. “평균보수월액”은 아래와 같이 계산한다.

가. 기 체결한 연봉계약액에서 가족수당과 지역천문대의 차량보조비 추가지급액을 제외하고 벽지근무수당(격고지 처우개선비 제외)과 위험수당을 더한 것을 12로 나눈 금액을 말한다.

나. “가”목의 연봉계약액 중 정년퇴직자의 평가급은 퇴직 직전년도의 평가등급이 평균미만일 경우 평균등급을 적용한다.(개정 ’00.7.10.,’02.11.20.,’03.11.19.,’04.11.15.,’07.12.28.,’10.9.27.,’10.12.6.)

4. “퇴직연금제도”라 함은 과학기술인공제회법 제16조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 퇴직연금제도를 말한다.(신설’09.8.27.)

5. “퇴직연금부담금”이라 함은 공제회 연금제도에 가입한 상근임원 및 직원에 대하여 연구원이 퇴직금을 대신하여 공제회와 연구원의 협약에 따라 불입하여야 하는 연

금부담금을 말한다.(신설'09.8.27)

6. “개인부담금”이라 함은 공제회의 연금제도에 가입한 상근임원 및 직원이 공제회와 연구원의 협약에 따라 본인의 급여에서 공제하여 불입하여야 하는 부담금을 말한다.(신설'09.8.27)

제 5 조 (퇴직금의 지급기준) 상근임원과 직원의 퇴직금은 평균보수월액에 제6조의 근속년수를 곱하여 산출된 금액으로 하며, 퇴직연금제도에 가입한 경우에는 제3조 제2항에 따른다.(개정'09.8.27)

제 6 조 (근속년수의 계산) ①근속년수는 상근임원 또는 직원으로 임명된 날로부터 퇴직한 날까지로 계산하되, 제7조에 의하여 중간정산한 이후의 근속년수는 정산시점부터 새로이 기산한다.

②전항의 근속년수 계산시 1년에 미치지 못하는 근로일수는 일할로 계산한다.(개정'02.11.20)

제 7 조 (중간정산) ①원장은 직원의 요구가 있는 경우에는 직원이 퇴직하기 전에 당해 근로자가 계속 근속한 기간에 대한 퇴직금을 미리 정산하여 지급할 수 있다. 이 경우 근로자퇴직급여 보장법에서 정한 지급사유에 해당하는 경우에 한한다.(개정 '12.10.1.)

②중간정산에 대한 세부사항은 원장이 따로 정한다.

제 8 조 (퇴직금의 지급제한) ①금고 이상의 형을 받았거나 징계처분에 의하여 면직된 자에 대하여는 퇴직금을 50/100 감하여 지급한다.

②수사가 진행 중에 있거나 형사재판이 계류 중에 있는 자가 퇴직하는 경우에는 그에 대한 무혐의 또는 무죄가 확정될 때까지 그 퇴직금의 50/100에 해당하는 금액의 지급을 중지한다.

③제1항 및 제2항의 경우, 지급하여야 할 금액이 근로기준법에 정하는 최저기준액보다 저액일 경우에는 그 최저기준에 상당하는 금액을 지급한다.

제 9 조 (지급방법) ①퇴직금은 지급사유가 발생한 때로부터 14일 이내에 총액을 통화로서 지급한다. 다만, 당사자간의 합의에 의하여 기일을 연장할 수 있다.

②퇴직연금제도에 가입한 경우에는 개인의 선택에 따라, 공제회의 정관 및 약관에서 정하는 방법으로 연금 또는 퇴직일시금으로 지급받는다.(신설'09.8.27)

제 10 조 (사망시의 수급순위) 사망퇴직의 경우 퇴직금은 근로기준법시행령의 규정을 준용한다.

제 11 조 (사정변경) 이 요령은 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 그 적용을 제한하거나 이를 개폐할 수 있다.

1. 연금 또는 이와 유사한 사회보장제도가 실시된 때
2. 연구원 운영을 지속할 수 없는 중대한 사태가 발생한 때

3. 기타 이 요령의 정상시행을 불능케 하는 사태가 발생한 때

제 12 조 (명예퇴직수당) ①인사규정에 의한 명예퇴직자에 대하여는 별표에 따라 산출된 금액을 명예퇴직수당으로 지급한다.(개정 '18.3.9.)

②전항의 규정에 의한 명예퇴직수당은 퇴직금과 함께 지급한다.

제 13 조 (희망퇴직수당) 인사규정에 의한 희망퇴직자에 대하여는 별표의 명예퇴직수당의 계산시 적용하는 기준급여의 6개월 분을 희망퇴직수당으로 지급한다.

제 14 조 (퇴직연금부담금 등의 납부) ①퇴직연금부담금은 퇴직금 대상 항목의 1/12에 상당하는 금액을 공제회에 납부하며, 연봉인상 및 변동시에는 최종연봉으로 산정하여 정산 납부한다.

②개인연금부담금은 공제회의 정관 및 약관에 따라 본인의 급여에서 공제하여 납부하며, 연봉 인상 및 변동 시에는 최종연봉으로 산정하여 정산 납부한다.

[본조신설'09.8.27]

부 칙('99. 6. 30)

①(시 행 일) 이 요령은 1999년 6월 30일부터 시행한다.

②(경과조치) 제5조의 규정은 1999년 1월 1일부터 적용하며, 이 요령 시행 이전에 시행된 퇴직금중간정산은 이 요령에 의해 시행된 것으로 본다.

부 칙('00. 7. 10)

①(시 행 일) 이 요령은 2000년 7월 10일부터 시행한다.

②(경과조치) 이 요령 시행 이전에 시행된 사항은 이 요령에 의해 시행된 것으로 본다.

부 칙('02. 11. 20)

①(시 행 일) 이 요령은 2002년 11월 20일부터 시행한다.

부 칙('03. 11. 19)

①(시 행 일) 이 요령은 2003년 11월 19일부터 시행한다.

부 칙('04. 11. 15)

①(시 행 일) 이 요령은 2004년 11월 15일부터 시행한다.

부 칙('07. 12. 28)

①(시행일) 이 요령은 2007년 12월 28일부터 시행한다.

②(경과조치) 이 요령 시행 이전에 시행된 사항은 이 요령에 의해 시행된 것으로 본다.

부 칙('09. 8. 27)

①(시행일) 이 요령은 2009년 8월 25일부터 시행한다.

부 칙('10. 9. 27)

①(시행일) 이 요령은 2010년 10월 1일부터 시행한다.

부 칙('10. 12. 6)

①(시행일) 이 요령은 2010년 12월 6일부터 시행한다.

부 칙('12. 10. 1)

①(시행일) 이 요령은 2012년 10월 1일부터 시행한다.

②(경과조치) 이 요령 시행 이전에 시행된 사항은 이 요령에 의해 시행된 것으로 본다.

부 칙('18. 3. 9.)

이 요령은 2018년 3월 9일부터 시행한다.

별 표(개정 '18.3.9.)

명예퇴직수당 산정기준

정년잔여기간별 대상자	산 정 기 준
1년이상 5년이내인 자	기준급여의 50% × 정년잔여월수
5년초과 10년이내인 자	기준급여의 50% × { 60 + $\frac{\text{정년잔여월수} - 60\text{개월}}{2}$ }
10년을 초과 하는 자	정년잔여기간이 10년인자와 동일한 금액(10년을 초과하는 정년잔여기간에 대하여는 수당을 지급하지 아니한다.)
※ 정년잔여월수의 계산에 있어서는 15일 이상은 1월로 계산하고 15일 미만은 계산하지 않음 ※ 기준급여는 명예퇴직자의 퇴직년도 계약연봉을 12로 나눈 금액의 68%로 한다.	